CONSTITUTION

LDC ULTRA BATCH - CITIZEN SHIP

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ പൗരത്വം

- Part II
- അനുച്ഛേദങ്ങൾ 5–11
- പ്രധാന നിയമം 1955 Citizenship Act
- ഏകപൗരത്വം

പൗരത്വം –അർത്ഥം

- ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിലെ പൂർണ്ണവും തുല്യവുമായ അംഗത്വമാണ് പൗരത്വം.
- പൗരത്വം അവകാശങ്ങൾക്കൊപ്പംരാഷ്ട്രത്തോടും സമൂഹത്തോടുമുള്ള കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുംഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
- പൗരത്വം വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നത്
  - ➢ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അംഗത്വം
  - ➢ പൗരാവകാശങ്ങൾ
  - ➢ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ
  - ➢ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങൾ
  - ➢ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണം
  - ➢ ഭരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം

പൗരനും വിദേശിയും (Citizen & Foreigner)

പൗരൻ – Citizen

- രാഷ്ട്രത്തിലെ പൂർണ്ണ അംഗം
- രാജ്യത്തോട് സ്ഥിരമായ രാഷ്ട്രീയബന്ധവും വിധേയത്വവും
- പൂർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു

വിദേശി – Alien/Foreigner

- മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പൗരൻ..
- ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം.
- ഇന്ത്യൻ പൗരനാകില്ല.
- എല്ലാ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങളും ലഭിക്കില്ല.

വിദേശികളുടെ വിഭാഗങ്ങൾ (Categories of Aliens)

1. സൗഹൃദ രാജ്യത്തിലെ വിദേശി – Friendly, Alien
2. ശത്രുരാജ്യത്തിലെ വിദേശി – Enemy Alien

   Note: Article 22(1), 22(2) പ്രകാരമുള്ള ചില സംരക്ഷണങ്ങൾ Enemy Alien-ന് ലഭ്യമല്ല.

പൗരത്വത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അടിസ്ഥാനം

Constitutional Basis of Citizenship

ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ

- ഭരണഘടനയുടെ Part II പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
- Part II-ൽ Articles 5-11 ഉൾപ്പെടുന്നു.
- ഭരണഘടനാരംഭകാലത്തെ പൗരത്വമാണ് Articles 5-8 പ്രധാനമായും നിർണ്ണയിച്ചത്.

നിയമനിർമാണാധികാരം

- പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ നിയമനിർമാണാധികാരം പാർലമെന്റിനാണ്.
- Article 11 അടിസ്ഥാനമാക്കി പാർലമെന്റ് Citizenship Act,1955 പാസാക്കി.

പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ

- Union List-ലെ Entry 17 – Citizenship, Naturalisation and Aliens.
- ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പൗരത്വമില്ല.

Articles 5-11: ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (Articles 5-11: At a Glance)

- ഭരണഘടനാരംഭത്തിലെ പൗരത്വം



- Article 5 – ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള പൗരത്വം.
- Article 6 – പാകിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയവരുടെ പൗരത്വം.
- Article 7 – ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കുടിയേറിയവർ.
- Article 8 – വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ പൗരത്വം മറ്റു പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ.
- Article 9 – വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചവർ.
- Article 10 – പൗരത്വാവകാശത്തിന്റെ തുടർച്ച.
- Article 11 – പൗരത്വനിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരം.

Article 5 – ഭരണഘടനാരംഭത്തിലെ പൗരത്വം

(Citizenship at the Commencement of the Constitution)

പൗരത്വ നിബന്ധനകൾ (Conditions)

- 1950 ജനുവരി 26-ന് ഇന്ത്യയിൽ Domicile ഉണ്ടായിരുന്ന
- വ്യക്തിക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നിബന്ധനകൂടി
- പാലിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചു:
    1. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തി.
    2. മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തി.
    3. ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുവർഷം ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി താമസിച്ച വ്യക്തി.

Domicile എന്നാൽ എന്ത്?

- ഒരു രാജ്യത്തെ തന്റെ സ്ഥിരമായ വാസസ്ഥലമായി സ്വീകരിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ നിയമപരമായ ഉദ്ദേശ്യവും ബന്ധവുമാണ് Domicile.

Article 6 – പാകിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയവർ

Provisions for Persons Migrating from Pakistan

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത (Basic Condition)



- വ്യക്തിയോ മാതാപിതാക്കളിലൊരാളോ മുത്തച്ഛൻ/മുത്തശ്ശിമാരിലൊരാളോ Government of India Act,1935-ൽ നിർവചിച്ച ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചിരിക്കണം.
- 1948 ജൂലൈ 19-ന് മുമ്പ് കുടിയേറിയവർ :
  - ➢ കുടിയേറിയ തീയതി മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി താമസിച്ചിരിക്കണം.
- 1948 ജൂലൈ 19-നോ അതിനുശേഷമോ കുടിയേറിയവർ
  - ➢ നിയമിത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പാകെ ഇന്ത്യൻ പൗരനായി രജിസ്റ്റർചെയ്തിരിക്കണം.
  - ➢ അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് കുറഞ്ഞത് ആറുമാസം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിരിക്കണം.
  - ➢ പ്രധാന തീയതി (Key Date): 19 July 1948

Article 7 – പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കുടിയേറിയവർ

Provisions for Persons Migrating to Pakistan

പൊതു നിയമം (General Rule)

- 1947 മാർച്ച് 1-നുശേഷം ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കുടിയേറിയ വ്യക്തിയെ ഇന്ത്യൻ പൗരനായി കണക്കാക്കില്ല.
- ഒഴിവാക്കൽ (Exception) – തിരികെ വന്നവർ
- താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർമിറ്റുമായി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കുടിയേറിയ ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ വന്ന വ്യക്തിക്ക് Article 6 പ്രകാരം പൗരത്വം നേടാം:
  - ➢ Resettlement Permit (പുനരധിവാസ അനുമതി) അഥവാ
  - ➢ Permanent Return Permit (സ്ഥിരമായ മടങ്ങിവരവ് അനുമതി)
  - ➢ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ 1948 ജൂലൈ 19-നുശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കും.
  - ➢ പ്രധാന തീയതി (Key Date): 1 March 1947

Article 8 – വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജർ

Provisions for Persons of Indian Origin Residing Outside India

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത (Basic Condition)

- വ്യക്തിയോ മാതാപിതാക്കളിലൊരാളോ മുത്തച്ഛൻ/മുത്തശ്ശിമാരിലൊരാളോ Government of India Act, 1935 പ്രകാരം നിർവചിച്ച ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചിരിക്കണം.

മറ്റു നിബന്ധനകൾ (Other Conditions)

- വ്യക്തി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് സാധാരണയായി താമസിക്കണം.
- ആ രാജ്യത്തിലെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രപ്രതിനിധിയുടെയോ കോൺസുലാർ പ്രതിനിധിയുടെയോ മുമ്പാകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
- ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

Articles 9–11 : Provisions of Citizenship Continuity and Parliament Powers

Article 9

- വിദേശ പൗരത്വം സ്വമേധയാ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിക്ക് Articles 5, 6, 8 പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കില്ല.

Article 10: പൗരത്വത്തിന്റെ തുടർച്ച

- Part II പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പൗരനായ വ്യക്തിയുടെ പൗരത്വം പാർലമെന്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തുടരും.

Article 11: പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരം

- പൗരത്വത്തിന്റെ: സമ്പാദനം, അവസാനിപ്പിക്കൽ, മറ്റ് അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട്.

Citizenship Act, 1955

- Article 11 പ്രകാരം പാർലമെന്റ് നിർമ്മിച്ച നിയമമാണ് Citizenship Act, 1955.
- പൗരത്വം നേടാനുള്ള അഞ്ച് മാർഗങ്ങൾ
  1. ജനനം – By Birth
  2. വംശപരമ്പര – By Descent
  3. രജിസ്ട്രേഷൻ – By Registration
  4. സ്വാഭാവികവൽക്കരണം – By Naturalisation
  5. ഭൂപ്രദേശം ഇന്ത്യയോടു ചേർക്കൽ – By Incorporation of Territory

Illegal Migrant

➢ സാധുവായ പാസ്പോർട്ടോ യാത്രാരേഖകളോ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വിദേശി,

അല്ലെങ്കിൽ

➢ അനുവദിച്ച കാലാവധി കഴിഞ്ഞും ഇന്ത്യയിൽ തുടരുന്ന വിദേശി.

ജനനത്തിലൂടെ പൗരത്വം – Section 3

- Citizenship by Birth – Section 3 Rules and Exceptions
- 1950 – 1987

➢ 1950 ജനുവരി 26 മുതൽ 1987 ജൂലൈ 1 വരെ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച മിക്കവാറും എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്.

- 1987 – 2004

➢ 1987 ജൂലൈ 1 മുതൽ 2004 ഡിസംബർ 3 വരെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ജനനസമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.

➢ 2004 മുതൽ 2004 ഡിസംബർ 3 മുതലുള്ള ജനനം

★ മാതാപിതാക്കൾ ഇരുവരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിരിക്കണം;

അല്ലെങ്കിൽ

- ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനും മറ്റേയാൾ Illegal Migrant അല്ലാത്തതുമായിരിക്കണം.

- ഒഴിവുകൾ (Exceptions)

➢ വിദേശ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമല്ല.

➢ ശത്രുരാജ്യത്തിലെ വിദേശിയുടെ കുട്ടികൾ – നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ.

വംശപരമ്പരയിലൂടെ പൗരത്വം – Section 4

- Citizenship by Descent – Section 4 Rules

- 1950 – 1992
  - 1950 ജനുവരി 26 മുതൽ 1992 ഡിസംബർ 10 വരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തു ജനിച്ച വ്യക്തിയുടെ പിതാവ് ജനനസമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.
- 1992 – 2004
  - 1992 ഡിസംബർ 10 മുതലുള്ള ജനനം മാതാപിതാക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ
  - ജനനസമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.
- 2004 മുതൽ 2004 ഡിസംബർ 3 മുതലുള്ള അധിക നിബന്ധന
  - ജനനം ഒരു വർഷത്തിനകം ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം;

    അല്ലെങ്കിൽ
  - വൈകിയ രജിസ്ട്രേഷന് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതി നേടണം.

പ്രധാന മാറ്റം (Key Amendment)

- 1992–ലെ ഭേദഗതിയിലൂടെ മാതാവിലൂടെയും പൗരത്വം ലഭിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നു.

രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ പൗരത്വം – Section 5

- Illegal Migrant അല്ലാത്ത താഴെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷയിലൂടെ പൗരത്വം നേടാം:
- അപേക്ഷിക്കാവുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ
  1. ഏഴുവർഷം ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജൻ.



2. അവിഭക്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജൻ.
3. ഇന്ത്യൻ പൗരനെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഏഴുവർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ച വ്യക്തി.
4. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ.
5. മാതാപിതാക്കളിലൊരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനായ വ്യക്തി.
6. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്റെ പ്രായപൂർത്തിയായ സന്തതി.
7. അഞ്ച് വർഷമായി OCI Cardholder ആയിരിക്കുകയും അപേക്ഷയ്ക്കുമുമ്പ് 12 മാസം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി.

- ഏഴ വർഷത്തെ താമസ വ്യവസ്ഥകൾ:
  - ➢ അപേക്ഷയ്ക്കു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള 12 മാസം തുടർച്ചയായ താമസം.
  - ➢ അതിനു മുമ്പുള്ള എട്ടുവർഷങ്ങളിൽ ആകെ ആറുവർഷത്തെ താമസം.

സ്വാഭാവികവൽക്കരണത്തിലൂടെ പൗരത്വം – Section 6

Naturalisation വഴി പൗരത്വം നേടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന നിബന്ധനകൾ

- പ്രായപൂർത്തിയും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- Illegal Migrant ആയിരിക്കരുത്.
- നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം.
- എട്ടാം പട്ടികയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം.
- പഴയ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്

താമസ വ്യവസ്ഥകൾ

- 12 മാസം: അപേക്ഷയ്ക്കുമുമ്പുള്ള 12 മാസം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിരിക്കണം.

- 11 വർഷം: അതിനു മുമ്പുള്ള 14 വർഷങ്ങളിൽ ആകെ 11 വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിരിക്കണം.
- അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സേവനത്തിലായിരിക്കണം.

പ്രത്യേക ഇളവുകൾ (Exceptions)

- ശാസ്ത്രം, തത്ത്വചിന്ത, കല, സാഹിത്യം, ലോകസമാധാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വിശിഷ്ട സേവനം ചെയ്തവർക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാരിന് നിബന്ധനകളിൽ ഇളവ് നൽകാം.

ഭൂപ്രദേശം ഇന്ത്യയോടു ചേർക്കുന്നതിലൂടെയുള്ള പൗരത്വം – Section 7

- Citizenship by Incorporation of Territory – Section 7

പൊതുവായ തത്വങ്ങൾ (General Principles)

- ഒരു വിദേശ ഭൂപ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ:
- ആ പ്രദേശത്തെ ഏതെല്ലാം വ്യക്തികൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാകുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നു.
- വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്ന തീയതി മുതൽ അവർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായി മാറുന്നു.

പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ (Key Territories)

- ഇന്ത്യയോടു ചേർന്ന പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ:
    1. Dadra and Nagar Haveli
    2. Goa, Daman and Diu
    3. Puducherry
    4. Sikkim

ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗങ്ങൾ

Citizenship Act, 1955 പ്രകാരം മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ:

1. പരിത്യാഗം – Renunciation, Section 8
2. അവസാനിപ്പിക്കൽ – Termination, Section 9
3. പൗരത്വം പിൻവലിക്കൽ – Deprivation, Section 10

പരിത്യാഗവും അവസാനിപ്പിക്കലും

Renunciation – സ്വമേധയാ പരിത്യാഗം

- പ്രായപൂർത്തിയായ ഇന്ത്യൻ പൗരന് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കാം.
- മാതാപിതാവ് പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ പൗരത്വവും നഷ്ടപ്പെടാം.
- കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനകം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം പുനരാരംഭിക്കാം.

Termination – സ്വയമേവ അവസാനിക്കൽ

- ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ സ്വമേധയാ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം അവസാനിക്കും.
- ഇന്ത്യ ഇരട്ട പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നില്ല.

പൗരത്വം പിൻവലിക്കൽ – Deprivation

- കേന്ദ്രസർക്കാരിന് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ Naturalisation വഴി നേടിയ പൗരത്വം നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിൻവലിക്കാം.
- പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
  - ➢ വഞ്ചനയിലൂടെയോ തെറ്റായ വിവരത്തിലൂടെയോ പൗരത്വം നേടിയത്.
  - ➢ ഭരണഘടനയോട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചത്.
  - ➢ യുദ്ധകാലത്ത് ശത്രുരാജ്യവുമായി നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാട് നടത്തിയത്.
  - ➢ പൗരത്വം നേടിയശേഷം അഞ്ചുവർഷത്തിനകം രണ്ടുവർഷമോ അതിലധികമോ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചത്.

➢ തുടർച്ചയായി ഏഴുവർഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തു താമസിച്ചത്.

എൽ. എം. സിങ്ഘ്വി കമ്മിറ്റി

- വിദേശവാസികളായ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സഹവർത്തിത്വം നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി 2000 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റി.
- ഇന്ത്യയിൽ 'ഇരട്ടപൗരത്വം' എന്ന ആശയം നിർദ്ദേശിച്ചത്
- എൽ. എം. സിങ്ഘ്വി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് – 2002 ജനുവരി

NRI – Non-Resident Indian

- വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരൻ
- ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് കൈവശമുണ്ടാകും
- ഇന്ത്യൻ പൗരത്വവും രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങളും നിലനിൽക്കും

PIO – Person of Indian Origin

- ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വിദേശ പൗരൻ.
- PIO Card പദ്ധതി 2015-ൽ OCI പദ്ധതിയുമായി ലയിപ്പിച്ചു.

OCI – Overseas Citizen of India Cardholder

- ഇന്ത്യൻ വംശബന്ധമുള്ള വിദേശ പൗരൻ.
- വിദേശ പാസ്പോർട്ട് കൈവശമുണ്ടാകും.
- ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല.
- OCI എന്നത് Dual Citizenship അല്ല.

PIO കാർഡ്

- പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ കാർഡ് (PIO) എന്ന പദ്ധതി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ചത് – 1999 മാർച്ച് 30

- ഈ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം – 2002
- PIO കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വിസ ഇല്ലാതെBതന്നെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും, ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂളുകളിലും, കോളേജുകളിലും അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതിനും, ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു.
- 2015 ജനുവരി 9 ന് PIO കാർഡ് പദ്ധതി OCI പദ്ധതിയിൽ ലയിപ്പിച്ചു.

OCI Cardholder – പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ

- ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ Multiple Entry Lifelong Visa.
- ദീർഘകാല താമസത്തിന് സാധാരണ FRRO രജിസ്ട്രേഷനിൽനിന്ന് ഇളവ്.
- കേന്ദ്രസർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത സാമ്പത്തിക- വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ.
- NRI സീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ Supernumerary Seats വഴി ചില ദേശീയ പ്രവേശനപരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാം.
- കൃഷിഭൂമി, ഫാംഹൗസ്, പ്ലാന്റേഷൻ ഭൂമി ഒഴികെയുള്ള സ്ഥാവരസ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാം.
- നിശ്ചിത പ്രൊഫഷനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാം.

OCI Cardholder-ന് ലഭിക്കാത്ത അവകാശങ്ങൾ

OCI Cardholder-ന്:

- വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
- പാർലമെന്റിലോ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലോ അംഗമാകാൻ കഴിയില്ല.
- രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി തുടങ്ങിയ ഭരണഘടനാപദവികൾ വഹിക്കാൻ കഴിയില്ല.
- സുപ്രീംകോടതി/ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാകാൻ കഴിയില്ല.
- സാധാരണയായി സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ നിയമനം ലഭിക്കില്ല.

- കൃഷിഭൂമി, ഫാംഹൗസ്, പ്ലാന്റേഷൻ ഭൂമി വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല.
- ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കില്ല.

"ഓർക്കുക: OCI Cardholder ഒരു വിദേശ പൗരനാണ്."

പൗരത്വനിയമത്തിലെ പ്രധാന ഭേദഗതികൾ

1987

- ജനനത്തിലൂടെയുള്ള പൗരത്വത്തിന് മാതാപിതാക്കളിലൊരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നു.

1992

- മാതാവിലൂടെയും വംശപരമ്പരാ പൗരത്വം ലഭ്യമാക്കി.

2003

- Illegal Migrant എന്ന ആശയം ശക്തമാക്കി.
- ജനനത്തിലൂടെയുള്ള പൗരത്വനിബന്ധന കർശനമാക്കി.

2005

- OCI പദ്ധതിയുടെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു.

2015

- PIO, OCI പദ്ധതികൾ ലയിപ്പിച്ചു.

2019

- Citizenship Amendment Act, 2019 പാസാക്കി.

Citizenship Amendment Act, 2019 – CAA

- CAA പ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട വിഭാഗങ്ങളെ Illegal Migrant ആയി കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഇളവ് നൽകുന്നു.
- ആറ് മതസമുദായങ്ങൾ
    1. ഹിന്ദു
    2. സിഖ്
    3. ബുദ്ധ
    4. ജൈന

5. പാഴ്സി
6. ക്രിസ്ത്യൻ

- മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ
  1. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
  2. ബംഗ്ലാദേശ്
  3. പാകിസ്ഥാൻ
- Cut-off Date

  2014 ഡിസംബർ 31 അതിനു മുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കണം.

പൗരത്വഭേദഗതി നിയമം 2019

- പൗരത്വഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കിയത് – 10 ഡിസംബർ 2019
- പൗരത്വഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയത് – 11 ഡിസംബർ 2019
- പൗരത്വഭേദഗതി ബിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പ് വച്ചത് – 12 ഡിസംബർ 2019
- പൗരത്വഭേദഗതി ബിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് – 10 ജനുവരി 2020
- പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം – ഗുജറാത്ത്
- പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം – കേരളം
- പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം – പുതുച്ചേരി

CAA – പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ

- Citizenship Act-ൽ Section 6B ഉൾപ്പെടുത്തി.
- നിർദ്ദിഷ്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ Naturalisation താമസ നിബന്ധന 11 വർഷത്തിൽനിന്ന് 5 വർഷമായി കുറച്ചു.
- അർഹരായ വ്യക്തികൾ അപേക്ഷ നൽകണം; പൗരത്വം സ്വയമേവ ലഭിക്കില്ല.

- പൗരത്വം ലഭിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി മുതൽ പൗരനായി കണക്കാക്കാം.
- പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതോടെ Illegal Migration-നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നടപടികൾ അവസാനിക്കും.
- നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ CAA-യിൽ ഇല്ല.

Citizenship Amendment Rules, 2024

- CAA നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള Citizenship Amendment Rules, 2024
- കേന്ദ്രസർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്: 11 March 2024
- അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം.
- District Level Committee രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നു.
- Empowered Committee അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നു.
- ആദ്യ പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ 2024 മേയ് 15-ന് വിതരണം ചെയ്തു.

PREVIOUS YEAR QUESTIONS

TRIG TURN

1. പൗരത്വം എടുക്കൽ, അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യമാത്തത്? (075/2021)

   (A) പാർലമെന്റിന്റെ ലളിതമായ ഭൂരിപക്ഷം

   (B) പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം

   (C) പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷവും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമ്മതവും

   (D) ഒരു കോടതി ഉത്തരവ്

   ANS: (A) പാർലമെന്റിന്റെ ലളിതമായ ഭൂരിപക്ഷം

2. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പൗരത്വം വിശദീകരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏത്?

(117/2021)

(A) 12 മുതൽ 18 വരെ (B) 5 മുതൽ 11 വരെ

(C) 1 മുതൽ 4 വരെ (D) ഇവയൊന്നുമല്ല

ANS: (B) 5 മുതൽ 11 വരെ

3. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് പാസാക്കിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? (061/2022)

(A) ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം 1

(B) ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം 2

(C) ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം 3

(D) ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം 4

ANS: (B) ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം 2

4. 1949 നവംബർ 26 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ താഴെപറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏതാണുള്ളത്? (047/2024)

(A) മൗലികാവകാശങ്ങൾ

(B) നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ

(C) പൗരത്വം

(D) അടിയന്തര വ്യവസ്ഥകൾ

ANS: (C) പൗരത്വം

5. ഇന്ത്യക്കാരനല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ്

കുറഞ്ഞത് എത്ര കാലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കേണ്ടത്? (072/2022)

(A) 3 വർഷം (B) 7 വർഷം

(C) 5 വർഷം (D) 6 മാസം

ANS: (C) 5 വർഷം

6. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം താഴെപറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്തത്? (130/2023)

(A) ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം സ്വമേധയാ നേടിയ വ്യക്തി

(B) ഭരണഘടന പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത് സാധാരണയായി താമസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി

(C) ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത് ജനിച്ച വ്യക്തി

(D) മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത് ജനിച്ച വ്യക്തി

ഉത്തരം: (A) ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം സ്വമേധയാ നേടിയ വ്യക്തി

7. 1955-ലെ പൗരത്വ നിയമത്തെ പരാമർശിച്ച്, താഴെപ്പറയുന്നവ പരിഗണിക്കുക. ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വം നേടുന്നതിനുള്ള രീതികൾ ഇവയാണ്: (060/2023)

1. ജനനം
2. വംശപരമ്പര
3. രജിസ്ട്രേഷൻ
4. പ്രകൃതിവൽക്കരണം

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതാണ് ശരി?

(A) 1 ഉം 2 ഉം മാത്രം (B) 1 ഉം 4 ഉം മാത്രം

(C) 1, 3, 4 എന്നിവ മാത്രം (D) 1, 2, 3, 4

ANS: (D) 1, 2, 3, 4

8. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ? (025/2024)

(1) ഒ.സി.ഐ. (O.C.I.) എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ്.

(2) ഭരണഘടനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

(3) ഭരണഘടനയുടെ 6 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

(4) ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേപ്പാൾ സന്ദർശിക്കാൻ വിസ ആവശ്യമില്ല.

(A) (1), (2), (4) (B) (1), (2), (3), (4)

(C) (1), (2), (3) (D) (2), (3), (4)

ANS: (B) (1), (2), (3), (4) (PSC ഉത്തരസൂചികപ്രകാരം)

10. ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമല്ലാത്ത മാനദണ്ഡം ഏത്? (034/2023)

(A) 1950 ജനുവരി 26-ന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തു ജനിച്ച വ്യക്തി ആയിരിക്കണം

(B) മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ആയിരിക്കണം

(C) 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം

(D) 5 വർഷമോ അതിലധികമോ കാലമായി ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തു താമസിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം

ANS: (C) 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം

11. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകൾ ഏവ? (035/2023/OL)

I. പൗരത്വനിയമ നിർമ്മാണം പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരത്തിലുൾപ്പെടുന്നു.

II. ഭരണഘടനയുടെ 5 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

III. ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം IV-ൽ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

IV. രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെയുള്ള പൗരത്വം ആർജ്ജിക്കാൻ പത്തു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കണം.

(A) I, II, IV (B) I, III, IV

(C) II, III (D) I

ANS: (D) I